

1518147-34.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

JESSICA CAMARGO TENUCCI e WESLLEY LUIS DE LARA CAMPOS

Vistos.

Jéssica Camargo Tenucci e Wesley Luis de Lara Campos foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518147-34.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518147-34.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

JESSICA CAMARGO TENUCCI e WESLLEY LUIS DE LARA CAMPOS

Vistos.

Jéssica Camargo Tenucci e Wesley Luis de Lara Campos foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal, porque no dia 27.07.2019, por volta das 03:30 horas, na Rua Rego Freitas, República, agindo em concurso com o adolescente João Victor Adriano Santos, traziam consigo e tinham em depósito, para fim de tráfico, 16 papелotes de cocaína, sendo cinco porções com peso líquido de 2.9 gramas, sete porções com massa líquida de 5.1 gramas e mais duas porções com massa líquida de 1.4 gramas. Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, ficando Wesley revel e dispensando a defesa a oitiva de Jéssica. As partes debateram em audiência, ambas requerendo a desclassificação para o porte.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 18, 21/23 e 130/132. O PM Ecelio confirmou que em patrulhamento visualizou três indivíduos na via pública, em local conhecido de tráfico. Ao abordá-los, encontrou com Wesley 05 porções de cocaína e com Jéssica 02. O restante da droga, mais 07 porções da mesma espécie, foi achada em revista no quarto de hotel onde o casal residia. Não se presenciou, porém, a prática do comércio ilícito, sendo que a quantidade de entorpecente com os réus é compatível com a destinação para uso. Ecelio ainda referiu-se a uma carta relacionada com possível tráfico e que estaria no imóvel dos réus, não se lembrando de seu conteúdo. Assim, diante dos elementos colhidos, verifica-se que as drogas poderiam ser voltadas ao consumo próprio, sendo pertinente a desclassificação. Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para desclassificar a conduta e condenar os réus Jéssica Camargo Tenucci e Wesley Luis de Lara Campos como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Passo a dosimetria da pena. Os réus são primários, de bons antecedentes e menores de 21 anos à época dos fatos. Assim, fixo-lhes a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Oportunamente, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados. P.R.I.
São Paulo, 17 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito